Утверждено Приказом
Генерального директора
№ 08/11/23 от 08.11.2023 г.
ООО МКК «Аквариус»

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ООО МКК «АКВАРИУС»

Москва, 2023 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соглашение устанавливает порядок дистанционного взаимодействия между Сторонами, а также условия использования Клиентом аналога собственноручной подписи в ходе обмена электронными документами между Сторонами, определяет возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон.

Соглашение является типовым формуляром (договором присоединения) Общества и может быть принято Клиентом не иначе как путем присоединения к Соглашению в целом в порядке, установленном Соглашением.

Присоединение к Соглашению осуществляется Клиентом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем выполнения конклюдентных действий, предусмотренных п. 1.1. Правил предоставления займов.

Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством опубликования новой редакции соответствующего документа на Сайте Общества. Клиент признается принявшим условия Соглашения в новой редакции, если после их вступления в силу он приступает к оформлению Заявки/Заявки на пролонгацию в порядке, предусмотренном Правилами. Указанные действия рассматриваются Обществом в качестве конклюдентных действий, свидетельствующих о выражении Клиентом согласия на принятие новой редакции Соглашения.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении термины и выражения имеют следующее значение:

АСП – аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения и законодательства Российской Федерации;

Договор займа – договор потребительского займа, заключенный Обществом и Клиентом в порядке, определенном Правилами;

Заявка – информация, направляемая Клиентом в целях предоставления потребительского займа, сформированная Клиентом с использованием Личного кабинета, и содержащее информацию, необходимую Обществу для принятия решения о заключении Договора займа, а также дальнейшего исполнения соответствующего договора;

Закон об электронной подписи – Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» в действующей редакции;

Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Клиента, указанный и подтвержденный Клиентом в порядке, установленном Правилами;

Клиент – физическое лицо, желающее присоединиться и/или присоединившееся к условиям Соглашения;

Личный кабинет – поддерживаемая Кредитором информационная подсистема Сайта, представляющая собой личную страницу Клиента по адресу https://akvariusmkk.ru, которая позволяет Клиенту и Обществу осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме;

Логин – символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным номером Клиента, используемое для аутентификации Клиента в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету;

Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Аквариус», ОГРН 1237700365506, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2303336009950, место нахождения: 125319, г. Москва., вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1;

Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, предоставленное Клиенту в процессе получения доступа к Личному кабинету или определенное им впоследствии, и используемое для аутентификации Клиента в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету;

Правила - Правилами предоставления займов ООО МКК «Аквариус»;

Сайт – сайт Общества в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу https://akvariusmkk.ru;

СМС-код – предоставляемый Клиенту посредством СМС-сообщения уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона об электронной подписи. СМС-код используется Клиентом для подписания электронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом;

Система – совокупность программных средств, используемых Обществом в целях поддержания функционирования Личного кабинета, обеспечения информационного обмена между Клиентом и Обществом, а также автоматического протоколирования (логирования) действий, совершаемых Клиентами в Личном кабинете;

Средства аутентификации – Логин и Пароль, предназначенные для аутентификации Клиента в процессе использования Личного кабинета;

Сторона или Стороны – Клиент и Общество, упоминаемые по отдельности или вместе.

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое придается им в законах, иных нормативных актах Российской Федерации, а также в Правилах.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение определяет порядок дистанционного взаимодействия между Сторонами, а также условия использования Клиентом АСП в ходе обмена электронными документами между Сторонами, а также для заключения, изменения и исполнения ими Договора займа. Кроме того, настоящее Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающиев связи с формированием, отправкой и получением электронных документов с использованием Личного кабинета.

2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами Общество

предоставляет Клиенту ключи электронной подписи, ведет и обновляет реестр выданных ключей, поддерживает функционирование Системы, а также совершает иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСП

3. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи, Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требованиям п. 4 Соглашения, считаются подписанными АСП Клиента.

4. Электронный документ считается подписанным АСП Клиента, если он соответствует совокупности следующих требований:

− электронный документ создан и/или отправлен с использованием Личного кабинета (посредством получения сообщения на Зарегистрированный номер Клиента);

и

− в электронный документ включен СМС-код, сгенерированный Системой и направленный Клиентом в порядке, предусмотренном Правилами.

5. СМС-код может быть однократно использован для подписания электронного документа и/или комплекта электронных документов, созданного(-ых) и/или отправляемого(-енных) с использованием Системы. Предоставление СМС-кода осуществляется при получении электронного запроса Клиента, направленного Обществу с использованием Личного кабинета или по инициативе Общества, если это предусмотрено Правилами. При неиспользовании СМС-кода для подписания электронного документа или совершения иного действия в Личном кабинете в течение 30 (Тридцати) календарных дней срок действия СМС-кода истекает и для совершения желаемого действия Клиент должен получить новый СМС-код.

6. Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Клиента, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента и, соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление Клиента, которое выражено в электронном документе, соответствующем требованиям п. 4 Соглашения, порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе.

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

7. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем сопоставлениясследующих сведений:

− СМС-кода, использованного для подписания электронного документа;

и

− информации о предоставлении СМС-кода определенному Клиенту, хранящейся в Системе;

и

− технических данных об активности Клиента в ходе использования Личного кабинета, автоматически зафиксированных в электронных журналах Системы.

8. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами, Общество осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или приняты Сторонами в процессе использования Системы. Кроме того, автоматическая система протоколирования (создания логов) активности Клиентов позволяет Сторонам достоверно определить, каким Клиентом и в какое время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной электронный документ.

9. Стороны соглашаются, что указанный в п. 7 Соглашения способ определения Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной аутентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10. Клиент обязан:

− не разглашать любым третьим лицам информацию о закрепленном за ним Логине, Пароле и конфиденциальном СМС-коде, полученном Клиентом в целях формирования АСП, а также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне;

− не передавать третьим лицам SIM-карту, которая обеспечивает возможность использовать Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования указанной SIM-карты без осуществления контроля со стороны Клиента;

− незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных выше, а также о возникновении у Клиента подозрений в нарушении их секретности или об утрате Клиентом контроля над SIM¬картой.

11. Сообщение, указанное в п. 10 Обществу посредством отправки электронного сообщения на адрес mkk.akvarius@mail.ru; (соответствующее сообщение должно содержать сканированную копию паспорта Клиента).

12. Клиент самостоятельно несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п.10 Соглашения, в том числе риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию.

13. Система обеспечивает конфиденциальность информации о СМС-коде (ключе электронной подписи) Клиента. Сведения о Логине, СМС-коде и Пароле, которые закреплены за Клиентом, доступны исключительно уполномоченным сотрудникам Общества в соответствии с политикой информационной безопасности, принятой в Обществе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причиненного другой стороне реального ущерба.

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее нарушение допущено Стороной невиновно.

17. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.